



กัมพูชา

สัญญาจ้างแรงงาน

Employment Contract កិច្ចសន្យាការងារ

สัญญาจ้างแรงงานนี้ทำขึ้นเมื่อ _____

ณ _____ ระหว่าง _____

ที่อยู่ปัจจุบัน _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "นายจ้าง") ฝ่ายหนึ่งกับ

ที่อยู่ _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง") อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง

นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้าง
ตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง _____
อัตราค่าจ้าง _____ ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดย
ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่ _____ ของเดือน

2. ระยะเวลาการจ้างและสถานที่ทำงาน

ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด _____ เดือน/ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเดินทางถึงประเทศไทย โดยมีสถานที่
ทำงาน ณ _____

การต่อระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทำ
ได้โดยการตกลงของทั้งสองฝ่าย

This agreement is made on _____
at _____ between _____

Address _____

(hereinafter referred to as the "Employer") and

កិច្ចសន្យាការងារនេះ ធ្វើនៅថ្ងៃទី _____

នៅ _____ រវាង _____

អាសយដ្ឋាន _____

(ហៅថា "និយោជក") និង

Address _____

(hereinafter referred to as the "Employee") Both parties
agree on the followings:

អាសយដ្ឋាន _____

(ហៅថា "និយោជិក") ។ ភាគីទាំងពីរ បានឯកភាពធ្វើសន្យាសន្យា

1. Job Assignment and Wages ការងារ និងប្រាក់ឈ្នួល

The Employer hereby engages the Employee and
the Employee agrees to work for the Employer in the
capacity of _____ at
the rate of _____ per/hour/day/month.
The wage shall be paid on _____ day of the month.

និយោជកយល់ព្រមជួសជុល និយោជិក យល់ព្រមនិយោជកយល់ព្រម
ធ្វើការ ឬនិយោជក _____ ក្នុងអត្រា
ឈ្នួល _____ ក្នុងម៉ោង/ថ្ងៃ/ខែ/ប្រាក់ឈ្នួល និងធ្វើការទូទាត់
នៅថ្ងៃទី _____ រៀងរាល់ខែ។

2. Duration of Contract and Worksite រយៈពេលកិច្ចសន្យា និងកន្លែងការងារ

The duration of the contract is for _____
month / year (s) starting from the day of arrival of the
Employee in Thailand and the worksite is at _____

រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាការងារ មានរយៈពេល
ជំនួស _____ ខែ/ឆ្នាំ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃ ក៏ឬថ្ងៃដំណើរការ
ប្រទេសថៃ ហើយកន្លែងការងារ នៅ _____

The extension of the contract shall be mutually
agreed upon between the Employer and the Employee
ការបន្តកិច្ចសន្យានេះ អាចធ្វើទៅបានដូចគ្នាដូចគ្នា
ឯកភាពគ្នា រវាង និយោជក និង និយោជិក

3. ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกิน _____

ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาห์ทำงาน _____ วัน

4. วันหยุด

4.1 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด ประจำ
สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ _____ วัน

4.2 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด
ตามประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ _____ วัน

4.3 เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี นายจ้าง
ตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้าง
เป็นเวลา _____ วัน

5. ค่าล่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุด

5.1 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงาน
ปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างใน
อัตรา _____

5.2 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้ลูกจ้างในอัตรา
_____ ชั่วโมง/วัน

6. อาหาร

นายจ้างตกลงจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวัน
ทำงาน วันละ 3 มื้อ โดยค่าใช้จ่ายให้ตกลงกันเองระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง

7. ที่พัก

นายจ้างตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้
ตกลงกันเอง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

3. Working Hours

เช่นเดียวกัน

The working hours shall not exceed
_____ hours a day, _____ days per week.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

4. Holiday and Leave

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง

4.1 The Employer shall arrange for the
Employee _____ day(s) off weekly with regular pay.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

4.2 The Employer shall arrange for the
Employee _____ days off per year on Thai official
holidays with regular pay.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

4.3 Annual leave of _____ days
shall be allowed by the Employer for the Employee when
completed one year employment with regular pay.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

5. Overtime

เช่นเดียวกัน

5.1 If the Employee works more than the usual
hours on the regular working day, the Employee shall be
paid extra for overtime by the Employer at the rate of

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

5.2 If the Employee works on holidays, the
Employee shall be paid extra for overtime by the Employer
at the rate of _____ per hour/day

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

6. Food

เช่นเดียวกัน

The Employer shall provide to the Employee
three, meals a day of working day and the food expenses
depend on the agreement of the Employer and the
Employee.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

7. Accommodation

เช่นเดียวกัน

The Employer shall provide the Employee safe
and hygienic accommodation and the accommodation
expenses depend on the agreement of the Employer and the
Employee.

เช่นเดียวกับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____ เช่นเดียว
กับการชดเชยเงินค่าจ้าง _____

8. ค่ารักษาพยาบาล

นายจ้างตกลงจัดให้มีหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งในกรณีประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานและกรณี เจ็บป่วยอื่น ตลอดจนจ่ายค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัวและ ค่าทดแทนตามกฎหมาย

ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

9. ค่าเดินทาง

นายจ้างจะจ่ายค่าเดินทางของลูกจ้างถึงประเทศไทย รวมทั้งจัดหาหนักรับส่งลูกจ้างจนถึงที่พัก และจ่ายค่าโดยสารกลับภูมิลำเนาของลูกจ้างในกรณีทำงานครบ สัญญา ยกเว้นกรณีที่เป็นการผิดของลูกจ้าง หรือบอกลีกสัญญา

10. ข้อบังคับ

10.1 ลูกจ้างต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของบริษัทนายจ้าง ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไข กฎหมาย และให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย

10.2 ลูกจ้างต้องทำงานให้กับนายจ้างเท่านั้น ไม่ไปทำงานให้กับบุคคลอื่น

10.3 ลูกจ้างต้องไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะ ข่มขู่ ประทุษร้ายหรือรวมตัวกระทำการในสิ่งผิดกฎหมาย

8. Medical Treatment

ตามกฎหมาย

In the event of the Employee's illness or accident caused by work during the period of the contract, the Employer shall both provide all necessary medical treatment free of charge to the Employee, and in the meantime pay regular wage and compensation on terms not less than those stipulated by the law.

ถ้ากรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ โดยสาเหตุเนื่องมาจากการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่จัดหาการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล และจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

In the event of death of the Employee, all expenses of managing the body will be under responsibility of the Employer.

ถ้ากรณีลูกจ้างเสียชีวิต นายจ้างมีหน้าที่จัดการศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ

9. Travel and Transportation

การเดินทางไปกลับ และค่าเดินทาง

The employer shall pay for the cost of Employee's travelling to Thailand as well as pay the arrangement for transportation to his assigned housing. The Employer shall also pay for the cost of the return travelling of the Employee to his country after he finish his working contract, except that the Employee is at fault or terminates the contract.

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าเดินทางไปกลับของลูกจ้างไปมาประเทศไทย และจ่ายค่าเดินทางไปกลับของลูกจ้างไปยังที่พักที่นายจ้างจัดหาให้ และจ่ายค่าเดินทางไปกลับของลูกจ้างกลับภูมิลำเนาหลังจากที่ลูกจ้างทำงานครบสัญญา ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างผิดสัญญา หรือบอกลีกสัญญา

10. Obligation

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

10.1 The Employee shall abide by the rules and regulations of the Employer's company stipulated in conformity with the law, and shall respect the Thai traditions and customs.

ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทนายจ้าง ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

10.2 The Employee shall work only for the Employer's company.

ลูกจ้างต้องทำงานให้กับนายจ้างเท่านั้น ไม่ไปทำงานให้กับบุคคลอื่น

10.3 The Employee shall not engage in any unlawful activities such as protest or demonstration,

ลูกจ้างต้องไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะข่มขู่ ประทุษร้ายหรือรวมตัวกระทำการในสิ่งผิดกฎหมาย

11. การบอกเลิกสัญญา

11.1 กรณีนายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญา
นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน
หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา
หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย

11.2 กรณีลูกจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญา
ลูกจ้างต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน
และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง

12. อื่นๆ

12.1 นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ใน
สถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ
การจลาจล การสู้รบ หรือการสงคราม และถ้าสถานการณ์
ไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานต่อไป นายจ้างต้องส่งลูกจ้างกลับ
ประเทศ โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.2 เงื่อนไขอื่นที่มีได้ระบุในสัญญานี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

12.3 ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ นายจ้างยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างทุกประการ

11. Termination of the Contract

การบอกเลิกสัญญา

11.1 In case the Employer terminates the contract,
the Employer shall give one month notice to the Employee,
or pay one month wage in lieu of giving notice, or
otherwise act in conformity with the Thai labour law. The
Employer shall thereby pay for the cost of the return travel
of the Employee to his country.

ក្នុងករណីនិយោជក ជាអ្នកបញ្ចប់កិច្ចសន្យា
និយោជកនឹងធ្វើការជូន ដំណឹងមុនរយៈពេលមួយខែដល់និយោជក
ឬត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលមួយខែជំនួសការដំណឹង ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ត្រូវ
អនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសថៃ និយោជក ត្រូវធ្វើការ
ទូទាត់ ដើម្បីចំណាយសំរាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍។

11.2 In case the Employee terminates the contract,
the Employee shall give a one month notice to the
Employer and shall pay for his own expenses.

ក្នុងករណីនិយោជិកជាអ្នកបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ
នេះ និយោជិកត្រូវជូន ដំណឹងមុនរយៈពេលមួយខែមុនដល់និយោជក
ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយផ្សេងៗ ដោយខ្លួនឯង។

12. Others

ផ្សេងៗ

12.1 In the event of natural disaster, riot, fighting
or war the Employer shall evacuate the Employee to the
safe area, and if the situation is no longer conducive for the
continuity of work, the Employer shall repatriate the
Employee and shall pay for all the expenses of the
repatriation.

ក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយ កុហកប្លែក ឬ
សង្គ្រាមនិយោជក នឹងធ្វើការជម្លៀសនិយោជិកទៅកាន់តំបន់ដែល
មានសុវត្ថិភាព ហើយប្រសិនបើស្ថានភាពមាន សក្តានុពលអាក្រក់
ការងារនៅទីនោះ និយោជកត្រូវចាត់បញ្ជូននិយោជិក ត្រឡប់ទៅ
កាន់ មាតុភូមិនិវត្តន៍ និងទទួលរ៉ាប់រងលើការចំណាយសំរាប់ការធ្វើ
មាតុភូមិនិវត្តន៍នេះផងដែរ។

12.2 Other conditions not mentioned in this
contract shall be in accordance with the stipulations of the
law.

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត ដែលមិនមានចែងនៅក្នុងកិច្ច
សន្យា ការងារនេះ ត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់។

12.3 In case the Employer fails to implement any
of the conditions agreed in this contract, in full or in part
the Employer shall be responsible for all the losses
incurred to the employee.

ក្នុងករណីនិយោជក មិនបានអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
ដែលបានឯកភាព គ្នានៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារនេះ និយោជកនឹងទទួល
ខុសត្រូវនៃប្រុង ឬប្រយ័ត្នលើការខូចខាតដែលកើតឡើងដល់
និយោជិក។

ស្នូលធានាប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងក្នុងភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និង
ភាសាបារាំង ដោយធ្វើឡើងជាពីរច្បាប់មានសុពលភាពស្មើគ្នា
គ្នា ម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានមួយច្បាប់

ក្នុងស្នូលធានាទាំងពីរខាងលើនេះបានចែងនូវ
នូវការព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរខាងលើនេះ

ឈ្មោះ _____ ប្រធាន

(_____)

ឈ្មោះ _____ ប្រធាន

(_____)

ឈ្មោះ _____ ប្រធាន

(_____)

ឈ្មោះ _____ ប្រធាន

(_____)

Done in duplicate, one in both Thai, English and
Cambodia each being equally authentic, each party holding
one copy.

ក្នុងស្នូលធានាទាំងពីរខាងលើនេះបានចែងនូវ
នូវការព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរខាងលើនេះ

In witness whereof, the undersigned, having fully
understood the contents of the contract stated here-in, have
signed this agreement.

ភាគីទាំងពីរខាងលើនេះ បានព្រមព្រៀងគ្នា
ក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ដូច្នេះទើប ឈ្មោះ _____ ប្រធាន
មុខសាក្សី

Signature _____ Employer

(_____)

ហត្ថលេខា _____ ប្រធាន

(_____)

Signature _____ Employee

(_____)

ហត្ថលេខា _____ ប្រធាន

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

ហត្ថលេខា _____ សាក្សី

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

ហត្ថលេខា _____ សាក្សី

(_____)